

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AULA RESUMO II

Dá-se continuidade à segunda parte da aula resumo sobre Organização da Administração Pública. Após a abordagem inicial sobre as características principais da administração pública, passa-se à análise das entidades que compõem a administração indireta, iniciando-se pelas autarquias.

AUTARQUIAS

	Autarquias	
Comuns (Típicas)	Seguem as regras comuns às autarquias (Ibama, INSS, Incra, Detran, Iphan, INPI)	
Regime Especial	Agências Reguladoras	a) Poder normativo técnico; b) Autonomia decisória; c) Independência administrativa; d) Autonomia econômico-financeira
	Conselhos Profissionais	Autarquias especiais; não seguem o regime de precatório; poder de polícia; sem vinculação a qualquer órgão da A.P; pessoal regido pela CLT.
Agências Executivas	- Não é uma nova pessoa jurídica - É uma qualificação conferida a autarquias e fundações públicas preexistentes - Requisitos: plano de metas em andamento e assinatura de contrato de gestão - Formalidade: Decreto do Chefe do Executivo (discricionariedade)	
Associações Públicas	- Criadas a partir de um Consórcio Público de Direito Público: natureza de autarquia multifederativa - Obs.: quando criadas com personalidade de direito privado, não são autarquias	

As autarquias devem ser compreendidas como reflexos da administração direta. Trata-se de uma semelhança estrutural e funcional, embora não se confundam com esta. São pessoas jurídicas de direito público, dotadas de prerrogativas, privilégios, benefícios e restrições previstas em lei. Aplicam o princípio da supremacia do interesse público e exercem poder de polícia.

A autarquia se apresenta de forma tão semelhante à administração direta que, ao observá-la, é possível associá-la à própria estrutura da direta, embora mantenha sua autonomia jurídica.

Entretanto, a autarquia não possui a chamada competência política, ou seja, não detém poder ou autonomia política. Deve ser observada como uma extensão da administração direta, sem, contudo, confundir-se com ela.

A autarquia configura-se como pessoa jurídica de direito público, dotada de prerrogativas, benefícios, restrições e limitações, aplicando a supremacia do interesse público, tal como ocorre na administração direta. No entanto, não se enquadra como parte da administração direta exatamente por não possuir autonomia política.

Existem diversas espécies de autarquias. As autarquias comuns seguem os padrões gerais previstos em lei. Já as autarquias em regime especial distinguem-se por características específicas, sendo as agências reguladoras um dos exemplos mais recorrentes em avaliações.

É importante não confundir agências reguladoras com agências executivas. Apesar de ambas integrarem o grupo das autarquias, tratam-se de entidades distintas. As agências reguladoras são criadas por lei como autarquias e se destacam por possuírem características especiais, tais como poder normativo técnico, autonomia decisória, independência administrativa e autonomia econômico-financeira.

Essas características se manifestam de forma clara. A agência reguladora, diferentemente de uma autarquia comum, detém conhecimento técnico especializado sobre determinado assunto, sendo responsável por emitir a decisão final. Possui, portanto, autonomia decisória respaldada por seu poder normativo técnico. Ainda que não inove no ordenamento jurídico em sentido político, exerce competência técnica para definir, regulamentar e normatizar atividades, o que justifica o termo “reguladora”. Sua atuação concentra-se na regulação de setores específicos, com base no domínio técnico que detém.

Como exemplo prático, os cargos existentes nas agências reguladoras incluem as funções de técnico, analista e especialista. Já nas autarquias comuns, em regra, os cargos limitam-se a técnico e analista, o que evidencia a complexidade e a especialização exigidas nas agências reguladoras.

Isso ocorre porque essas entidades possuem um conhecimento técnico mais aprofundado, o que justifica o exercício do poder normativo técnico. Além dessa competência normativa e da autonomia decisória, contam também com independência administrativa, a qual se estabelece a partir da nomeação de seus dirigentes por meio de sabatina no Poder Legislativo.

No âmbito federal, essa sabatina é realizada pelo Senado, e, uma vez aprovados, os diretores passam a exercer seus cargos com mandato fixo, não podendo ser exonerados a qualquer momento, como ocorre nas autarquias comuns.

Nas agências reguladoras, portanto, essa independência administrativa é assegurada por meio do mandato fixo e da exigência de aprovação prévia dos dirigentes pelo Legislativo, conferindo maior estabilidade e autonomia no exercício de suas funções.

Além da autonomia econômico-financeira, que, embora existente, não se apresenta como um elemento distintivo em relação a outras entidades semelhantes, destacam-se como pontos centrais o poder normativo técnico, a autonomia decisória e a independência administrativa. No entanto, é importante que, em provas, não se negligencie a menção à autonomia econômico-financeira.

Adicionalmente, existem os conselhos profissionais, classificados como autarquias em regime especial. Apesar de integrarem essa categoria, não seguem o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios. Esses conselhos possuem poder de polícia, não mantêm vinculação com nenhum órgão da administração pública e seus servidores são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, combinam características de direito público e privado, ainda que sejam autarquias.



5m

No que se refere às agências executivas, é essencial observar que não representam a criação de uma nova pessoa jurídica. Trata-se apenas de uma qualificação concedida temporariamente a entes já existentes, como autarquias e fundações públicas. Essa qualificação é possível desde que haja um plano de metas em andamento e seja firmado um contrato de gestão. Mediante decreto do chefe do Poder Executivo, e de forma discricionária, essas entidades são qualificadas como agências executivas.

A qualificação pode perdurar por um, dois ou três anos e, durante esse período, confere às entidades maior autonomia e poder decisório. Dessa forma, tendem a alcançar maior eficiência, uma vez que recebem recursos públicos adicionais, cessão de servidores e melhores condições operacionais. Assim, a qualificação funciona como um reforço à atuação dessas entidades, proporcionando-lhes maior capacidade de resposta e foco institucional.

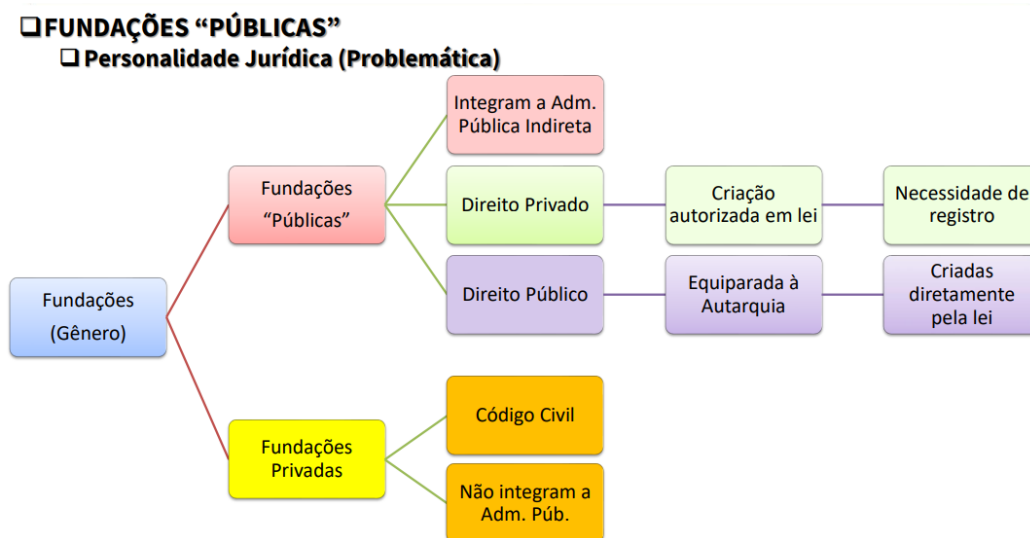
As chamadas agências executivas compõem a administração pública de forma qualificada e temporária, conforme já exposto.

Por fim, cabe destacar as associações públicas, cuja origem decorre da formação de consórcios públicos. Deve-se atentar ao fato de que o consórcio público pode assumir natureza jurídica de direito público ou de direito privado. Quando o consórcio público adquire personalidade jurídica de direito público, constitui-se uma associação pública, com natureza de autarquia, integrando a administração indireta de todos os entes consorciados.

O consórcio público consiste na união entre entes federativos — como a União, os estados e municípios — com o objetivo de prestar serviços de interesse comum. Para isso, os entes consorciados criam uma entidade com personalidade jurídica própria, responsável por atuar em nome deles. Caso essa entidade tenha natureza de direito público, será denominada associação pública e integrará a administração pública indireta. Caso contrário, sendo de direito privado, será considerada associação privada, não fazendo parte da estrutura administrativa.

Portanto, apenas os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público geram associações públicas, as quais integram a administração pública indireta. Tal distinção exige atenção especial.

FUNDAÇÕES PÚBLICAS



As fundações públicas apresentam algumas peculiaridades relevantes. Existem fundações que integram a administração pública e outras que possuem natureza privada, não sendo consideradas integrantes da estrutura administrativa. Estas últimas, de caráter particular, são regidas pelo Código Civil e não se submetem às normas do Direito Administrativo, razão pela qual não são objeto de estudo no contexto da administração pública.

Por outro lado, as fundações públicas que integram a administração podem ser classificadas como de direito público ou de direito privado. Ainda que sejam de direito privado, continuam compondo a administração pública indireta. Portanto, existem as Fundações Públicas de Direito Público e as Fundações Públicas de Direito Privado.

O principal desafio está no fato de que, nas provas, nem sempre as expressões aparecem de forma clara e completa. Em vez de “Fundação Pública de Direito Privado” ou “Fundação Pública de Direito Público”, é comum o uso de termos genéricos, como “Fundação Privada”, “Fundação” ou simplesmente “Fundação Pública”, o que pode gerar confusão na interpretação.

Contudo, há critérios que permitem a diferenciação. Quando se trata de uma Fundação Pública de Direito Privado, sua criação ocorre mediante autorização legislativa. Já as Fundações Públicas de Direito Público, por se equipararem às autarquias, são instituídas diretamente por meio de lei. Assim, é fundamental estar atento à natureza jurídica mencionada na questão, a fim de identificar corretamente o regime aplicável à entidade em análise.



ATENÇÃO

Esse ponto exige atenção especial na análise das questões de prova. Caso se afirme que as fundações públicas **são** de direito público, a assertiva estará incorreta, pois elas **podem ser**, mas não necessariamente o são. O mesmo raciocínio aplica-se às fundações públicas de direito privado: não se pode afirmar categoricamente que o são, mas sim que **podem ser**.

Consequentemente, não se deve afirmar que toda fundação pública é criada por lei, uma vez que as fundações públicas de direito privado são apenas autorizadas por lei. Assim, é essencial compreender a qual tipo de fundação a questão faz referência.

Esse aspecto pode gerar dificuldades, mas, ao interpretar com cautela e evitar generalizações, torna-se possível identificar a alternativa correta. Ao se deparar com o termo “fundação” em uma questão, é recomendável adotar postura analítica, evitando respostas precipitadas. Caso a afirmação trate o tema de forma absoluta — como ao dizer que fundações públicas são necessariamente de direito privado — estará incorreta, já que essa não é uma regra universal, mas apenas uma possibilidade.



EMPRESAS ESTATAIS (EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA)

- Pessoas jurídicas de Direito Privado.
- Integrantes da Administração Indireta.
- Criação autorizada por lei (art. 37, XIX).
- Exploração da atividade econômica.
- Prestação de serviço público é exceção.
- Regime Jurídico de Direito Privado.
- Regime híbrido (Nunca será exclusivamente privado).
- Aplicação subsidiária do Direito Público.
- Diversos institutos jurídicos aplicados às P.J.D. Público são aplicados à Estatais.

Obs.: importa, nesse contexto, não confundir o termo “estatais” com “entidades estatais”. Entidade estatal é um gênero que abrange diversas formas de pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta. Já “empresa estatal” é uma espécie desse gênero, formada pelas empresas públicas e sociedades de economia mista.

O uso do termo “estatais” pela mídia costuma ocorrer de forma genérica para se referir a empresas como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Essas empresas são pessoas jurídicas de direito privado, porém integram a administração pública indireta.

Por integrarem a administração indireta, sua criação exige autorização legal, mas não ocorre diretamente por lei. A lei apenas autoriza; a criação efetiva depende do registro no órgão competente, conforme determina o direito privado. Portanto, a lei não cria a empresa estatal, apenas confere a permissão necessária.

A função principal dessas entidades é a exploração de atividade econômica. Essa é a regra. Embora possam também prestar serviço público, essa função é considerada secundária e excepcional. O objetivo central das empresas estatais é a obtenção de lucro e a geração de receita para o Estado.

Por serem pessoas jurídicas de direito privado e exercerem atividade econômica, as empresas estatais submetem-se, predominantemente, ao regime jurídico de direito privado. Esse mesmo regime, por exemplo, é aplicado a empresas como a Caixa Econômica Federal.

Contudo, é fundamental destacar que esse regime possui natureza híbrida, jamais sendo exclusivamente privado. Isso se deve à aplicação subsidiária do direito público, que ocorre de forma complementar. Diversos institutos jurídicos próprios das pessoas jurídicas de direito público também são aplicáveis às estatais, o que caracteriza essa mescla normativa.

Dessa forma, apesar de serem regidas majoritariamente por normas de direito privado, as empresas estatais compartilham determinadas regras com as entidades de direito público. Por esse motivo, como abordado anteriormente, há características comuns entre essas entidades, ainda que possuam naturezas jurídicas distintas. Essa compreensão é essencial para a correta análise da matéria.

EMPRESAS ESTATAIS

Obs.: para a devida compreensão do tema, é fundamental o conhecimento aprofundado do artigo 173 da Constituição Federal. Esse dispositivo é de extrema relevância e, se não for interpretado com atenção, pode ocasionar erros em questões que exigem o domínio da literalidade constitucional.

CF/88 - Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

- A exploração direta de atividade econômica pelo Estado: é exceção.

SÓ SERÁ PERMITIDA QUANDO NECESSÁRIA:

- Aos imperativos da segurança nacional.
- A relevante interesse coletivo.
- Conforme definidos em lei: estatuto próprio (Lei n.º 13.303/2016).

Obs.: constata-se, portanto, que a atuação estatal direta na exploração da atividade econômica constitui exceção. Isso ocorre porque o Estado, ao dispor de prerrogativas, privilégios e vantagens que não se aplicam às empresas privadas, pode comprometer o equilíbrio da livre concorrência – princípio consagrado no artigo 174 da mesma Constituição.

A intervenção estatal na economia, ao não se sujeitar a tributos como ICMS e IPTU, por exemplo, cria uma disparidade em relação às empresas privadas, que são obrigadas a arcar com tais encargos. Em razão desse desequilíbrio, o ordenamento jurídico restringe a atuação direta do Estado na atividade econômica, permitindo-a apenas em hipóteses excepcionais, expressamente previstas.

Dessa forma, é juridicamente possível que o Estado atue na exploração de atividade econômica, mas apenas em caráter excepcional, quando presentes os requisitos constitucionais de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, e desde que haja previsão legal. Atualmente, essa regulamentação está disposta na Lei n.º 13.303/2016, que estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais.

O artigo 173 da Constituição Federal merece atenção especial, pois contém diversas regras importantes, especialmente o inciso 2, que apresenta uma previsão de grande relevância e que pode gerar dúvidas.

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis¹, comerciais², trabalhistas³ e tributários⁴;

Obs.: esse dispositivo não se trata de uma sujeição exclusiva ao direito privado, mas predominantemente privado. Dessa forma, aplica-se, em regra, o regime jurídico privado, o mesmo que rege as empresas privadas, às empresas públicas e sociedades de economia mista.

O texto constitucional destaca, de forma enfática, que essa sujeição ao regime jurídico privado inclui os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Esse destaque evidencia a intenção do constituinte em ressaltar a aplicação desses aspectos específicos do direito privado, mesmo tratando-se de entidades que integram a administração pública.

1. **Obrigações civis:** Registro para criação; responsabilidade civil das empresas privadas (regra geral) etc.

2. **Obrigações comerciais:** “Incidência de normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão” (art. 7º da Lei n.º 13.303/2016)

3. **Obrigações trabalhistas:** Regime “celetista” para seus empregados (exceto para os administradores) V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

4. **Obrigações tributárias:** Vide § 2º.

Obs.: assim, quanto às obrigações civis, aplica-se, por exemplo, o Código Civil no que tange ao registro para a criação e à responsabilidade civil dessas empresas. Em relação às obrigações comerciais e trabalhistas, verifica-se que, apesar da necessidade de concurso público, essas entidades adotam regime celetista. Quanto às obrigações tributárias, também prevalece o regime privado.



15m

Portanto, deve-se ter cautela ao analisar as regras que regulam as empresas estatais, pois elas seguem predominantemente o regime jurídico privado, ainda que inseridas no contexto da administração pública.

III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

- Lei n.º 13.303/2016 – Estatuto próprio de licitação.
- Aplica-se o princípio da obrigatoriedade de licitação (art. 37, XXI, da CF).
- A lei admite inexigibilidade e dispensa de licitação.

Obs.: a questão da licitação, mencionada no texto, merece análise específica, pois apresenta particularidades que serão tratadas separadamente.

O regime jurídico das empresas estatais não é exclusivamente privado, mas predominantemente privado, pois algumas normas de direito público continuam a ser aplicadas. Entre essas normas, destacam-se a exigência de concurso público, a realização de licitações e o respeito ao teto remuneratório.

No que tange à licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, existe o dever de observância, porém esse dever é regulado por um estatuto próprio, não pela Lei Geral de Licitações (Lei n.º 14.133/2021). O estatuto aplicável às empresas estatais é a Lei n.º 13.303/2016, que estabelece o princípio da obrigatoriedade da licitação, admitindo, entretanto, exceções previstas no próprio estatuto, como os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, conforme definido na legislação específica.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

- Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. [RE 596.729 AgR, 1ª T, DJE de 10-11-2010.]

Obs.: deve-se ter atenção especial ao §2º, que trata das regras tributárias aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse dispositivo estabelece que tais entidades não poderão usufruir de privilégios fiscais que não sejam extensivos ao setor privado. Em outras palavras, caso o setor privado não possua determinado benefício fiscal, as empresas públicas e sociedades de economia mista também não poderão usufruir dele.

Por outro lado, o texto destaca que essas entidades poderão gozar dos privilégios fiscais que forem concedidos ao setor privado. Assim, a interpretação correta requer a manutenção ou a exclusão simultânea dos termos negativos para evitar contradições. Portanto, se o setor privado não tem determinado privilégio tributário, nenhuma das partes terá acesso a ele. Contudo, se o setor privado for beneficiado por alguma isenção, como, por exemplo, a não obrigatoriedade do pagamento do EPI (Equipamento de Proteção Individual) em determinado período, essa vantagem também se estenderá às empresas públicas e sociedades de economia mista.

Isso ocorre porque, se o setor privado possui determinado privilégio, as empresas públicas e as sociedades de economia mista também poderão usufruir dele. Caso o setor privado não o possua, essas entidades também não terão acesso ao benefício. Dessa forma, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios que não sejam extensivos ao setor privado, ou seja, terão os mesmos direitos e limitações tributárias que este setor.



20m

EMPRESA PÚBLICA

Obs.: entrando em outro ponto relativo às empresas estatais, é comum que haja confusão entre empresa pública e sociedade de economia mista, pois até o momento não houve diferenciação clara entre elas.

Em regra, essas entidades são tratadas da mesma forma. Contudo, a Lei n.º 13.303/2016 estabelece essa distinção, determinando que empresa pública e sociedade de economia mista são categorias distintas, o que torna essencial compreender seus conceitos conforme definidos na legislação.

- Conceito Legal (art. 3º da Lei n.º 13.303/2016):

“Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios”.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Obs.: a empresa pública é definida como uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada mediante autorização legal, com patrimônio próprio e capital social integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Ou seja, o capital social é 100% público.

Esse capital público pode ser unipessoal, quando totalmente pertencente a uma única dessas esferas governamentais, ou pluripessoal, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do estado, Distrito Federal ou município. Isso permite a existência de uma minoria pertencente a outras entidades públicas, mas exclui qualquer participação de entidades privadas particulares.

Será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, como a União e os municípios, bem como de entidades da administração indireta. Entretanto, não é permitida a participação de particulares, pois o patrimônio deve ser 100% público.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

- Conceito Legal (art. 4º da Lei n.º 13.303/2016):

“Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta”

Obs.: essa característica distingue a empresa pública da sociedade de economia mista, que também é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por autorização legal, mas com diferenças importantes. A empresa pública pode adotar qualquer forma societária, enquanto a sociedade de economia mista deve ser necessariamente uma sociedade anônima (S.A.).

Além disso, na sociedade de economia mista, as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidades da administração indireta. Dessa forma, a sociedade de economia mista é sempre pluripessoal, com maioria do capital público e minoria privada.

A distinção é fundamental para fins de arrecadação e negociação de ações. Por exemplo, as ações da Petrobras podem ser adquiridas porque se trata de uma sociedade de economia mista, enquanto a Caixa Econômica Federal, como empresa pública, não tem capital aberto para venda a particulares. Apesar disso, uma empresa pública pode adotar a forma de sociedade anônima, desde que não abra seu capital a investidores privados.

Distinções	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Composição do Capital	100% Público Unipessoal ou Pluripessoal	Misto / Híbrido Maioria Público + capital privado
Forma societária	Qualquer forma admitida no direito	Somente S / A
Foro Judicial	E.P da União: Justiça Federal E.P dos Est/DF/Mun: Justiça Estadual	S.E.M da U/Est/DF/Mun Justiça Estadual

Neste ponto, destacam-se as distinções fundamentais entre empresa pública e sociedade de economia mista. A principal diferença reside na composição do capital: a empresa pública possui capital 100% público, enquanto a sociedade de economia mista apresenta capital misto. Quanto à forma societária, a empresa pública pode adotar qualquer modelo, ao passo que a sociedade de economia mista é necessariamente sociedade anônima (S.A.).

O foro judicial para ações contra empresas públicas varia conforme a entidade. Por exemplo, processos contra o BNDES ou a EBSERH, quando federais, são tratados na Justiça Federal; já para empresas públicas estaduais, distritais ou municipais, a competência é da Justiça Estadual. No caso das sociedades de economia mista, independentemente da esfera (federal, estadual, distrital ou municipal), as ações comuns tramitam na Justiça Estadual.

Com essas distinções, conclui-se a estrutura que compõe a administração pública, direta e indireta. Restam apenas os entes que não integram essa estrutura, denominados descentralização externa, entre os quais estão as entidades paraestatais e delegatárias.

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA



É necessário compreender quem são essas entidades, pois as questões de prova frequentemente abordam essa temática. Por exemplo, deve-se saber se um serviço social autônomo integra a administração direta ou indireta, e o mesmo se aplica a uma organização social (OS).

Nenhuma delas integra a administração direta ou indireta, informação que deve ser compreendida com precisão.

As paraestatais já são abordadas na organização da administração pública, enquanto as delegatárias são tema recorrente em provas que tratam de serviços públicos, sendo esse assunto abordado separadamente quando previsto no edital.

ENTIDADES PARAESTATAIS

ESPÉCIES:

- Serviços Sociais Autônomos.
- Organizações Sociais – O.S.
- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – O.S.C.I.P.
- Organização da Sociedade Civil – O.S.C.
- Entes de Apoio

Obs.: quanto às paraestatais, elas compreendem os serviços sociais autônomos, as organizações sociais (OS), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e os entes de apoio. Todas essas entidades compartilham características comuns e integram o chamado terceiro setor.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Terceiro Setor o P.J.D. Privado.
- Sem fins lucrativos.
- Papel do Estado: Fomento.
- Campo de atuação: Cooperação.
- Controladas pelo Estado (TC; MP etc.).
- Licitação: não são obrigadas*.
- Concurso público: não são obrigadas.

Obs.: o terceiro setor representa a ligação entre o Estado — o primeiro setor — e o mercado — o segundo setor. Sua função é aprimorar a atuação estatal por meio da iniciativa privada. Assim, essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atuação recebe apenas o fomento do Estado, incluindo incentivos e destinação tributária.

O papel do Estado limita-se ao fomento, enquanto o terceiro setor atua cooperando com o Estado, sem prestar diretamente serviços públicos. Essas entidades são controladas pelo Estado, porém não estão obrigadas a realizar licitação ou concurso público. Contudo, realizam processos seletivos para contratação de bens, serviços e pessoal, o que difere do concurso público tradicional.

Para evitar contratações arbitrárias, é realizado um processo seletivo, muitas vezes baseado em análise curricular, que não corresponde a um procedimento licitatório. Embora exista um procedimento objetivo, não se trata propriamente de licitação, pois não segue a Lei n.º 14.133/2021, por exemplo.

Serviços Sociais Autônomos

- Dependem de lei para serem instituídos.
- Desempenham atividades de assistência ou treinamento a certas categorias sociais ou grupos profissionais.
- Não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas sim atividade privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado).
- Parafiscalidade: transferência da possibilidade de cobrar tributos (capacidade tributária).
- CF/ Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Obs.: os Serviços Sociais Autônomos são os integrantes do chamado Sistema S, como SESC, SENAR, SENAT, SEBRAE e SESI. A criação dessas entidades depende de lei e elas desempenham atividades de assistência ou treinamento para determinadas categorias, mas não prestam serviço público, característica importante que costuma ser cobrada em provas. Apesar da semelhança, não se tratam propriamente de serviços públicos.

Essas entidades possuem poder de parafiscalidade, podendo cobrar tributos, conforme previsto no artigo 240 da Constituição Federal.

• Organização Social – OS

Lei n.º 9.637/1998 - Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como ORGANIZAÇÕES SOCIAIS pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. São “entidades de interesse social e utilidade pública”.



30m

• **Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP**

Lei n.º 9790/1999 – Art. 1º Podem qualificar-se como ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. Entidades qualificadas para o “fomento e a execução das atividades de interesse público”.

Obs.: além dos Serviços Sociais Autônomos, existem as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), regidas por leis específicas. O aprofundamento nessas leis é necessário somente quando o concurso cobrar explicitamente essas entidades e suas normas, geralmente em cargos de nível avançado, nos quais se exige conhecimento detalhado do tema.

O.S. - Lei 9637/98	O.S.C.I.P - Lei 9790/99
Substituir órgãos e entidades da Adm. Pública	Atuação ao lado do Estado
Parceria firmada por Contrato de Gestão	Formalização da parceria por Termo de Parceria
Qualificação é ato discricionário	Qualificação é ato vinculado
Qualificação depende de aprovação pelo Ministro de estado ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da OS	Qualificação concedida pelo Ministério da Justiça*
Exigência de Conselho de Administração, com participação de representantes do poder público	Não se exige que Conselho de Administração, nem participação de representantes do poder público
Não se exige Conselho Fiscal	Exigência de Conselho Fiscal
Pode ser contratada por dispensa de licitação	Não há previsão de contratação direta
Desqualificação: Poder Executivo, em processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa	Desqualificação: a pedido da própria entidade, por iniciativa de qualquer cidadão ou do Ministério Público, em processo administrativo ou judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa
Não há prazo mínimo de funcionamento	Funcionamento há pelo menos 3 anos

Para facilitar o entendimento, são apresentadas algumas comparações entre essas categorias.

Deve-se ter atenção, pois as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) possuem semelhanças que costumam ser cobradas em provas. Contudo, é importante lembrar que as OS substituem o Estado na gestão, enquanto as OSCIP atuam de forma complementar. A OS é regida por contrato de gestão, que possui caráter vinculado, ao passo que a OSCIP se baseia em termo de parceria, que é discricionário. Essa distinção é fundamental para diferenciar as duas entidades.

A OS atua na gestão, não prestando diretamente as atividades, enquanto a OSCIP realiza ações diretamente na comunidade, como aulas gratuitas de inglês, educação física, piano ou violão para moradores de baixa renda. As OSCIP recebem recursos públicos por meio do termo de parceria para viabilizar essas atividades.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – O.S.C – LEI N.º 13.109/2014

Art. 1º Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

Organização da Sociedade Civil – O.S.C – As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso:

- **Termo de colaboração:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; Tem chamamento público.
- **Termo de Fomento:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; Tem chamamento público.
- **Acordo de cooperação:** instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; Não exige chamamento público.

Obs.: ainda, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), mais recentes em função da Lei n.º 13.109/2015, possuem formas distintas de vinculação que serão cobradas em provas. Diferentemente da OS, que utiliza contrato de gestão, e da OSCIP, que utiliza termo de parceria, as OSCs podem se vincular por meio de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação.

Cabe destacar um ponto importante: os termos (de colaboração, de fomento ou de parceria) envolvem recursos financeiros públicos, ou seja, “termo tem recurso financeiro”. Já o acordo de cooperação não envolve repasse de recursos financeiros. Portanto, quando houver vínculo sem recursos financeiros, trata-se de acordo de cooperação; caso contrário, trata-se de termo.

Quando há proposta envolvendo recursos públicos entre o poder público e particulares, trata-se de termo, que pode ser de colaboração ou de fomento. Se o termo de fomento foi proposto por alguém externo à administração, ou seja, pela sociedade civil, configura-se termo de fomento. Caso a proposta parta da administração pública, trata-se de termo de colaboração. Quando não há envolvimento de recursos financeiros, aplica-se o acordo de cooperação.

ENTES DE APOIO

- Instituídas por particulares, e não pelo Estado.
- Exemplos: Fundação Eliseu Alves (presta apoio à Embrapa), Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa – FUNDEP (presta apoio à UFMG), Fapex – Fundação de apoio à pesquisa e à extensão (Apoio ao CNPQ, UFBA etc).
- Fundação, associação ou cooperativa.
- Vínculo jurídico com a Administração Pública (Direta ou Indireta) por meio de convênio.
- Responsabilidade Civil Objetiva (Art. 37, § 6º, da CF) e prazo prescricional quinquenal (Lei n.º 9494/1997) segundo o STJ (AREsp 1893472, de 21/06/2022).

Obs.: por fim, os entes de apoio são entidades que auxiliam instituições públicas, principalmente nas áreas de pesquisa e ensino, contribuindo com o Estado em suas atividades. Essas entidades, que podem ser fundações, associações ou cooperativas, vinculam-se ao poder público por meio de convênios.

As entidades de apoio são pouco cobradas em provas, ao contrário das organizações mencionadas anteriormente, que possuem maior recorrência.

Assim, encerra-se este resumo sobre a Organização da Administração Pública. Para revisão, recomenda-se o acompanhamento das aulas disponibilizadas.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
